

K.br. 86/20

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đuković Goranu, uz učešće namještenika suda Radević Sanje, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog G. I., koga brani advokat M. B., zbog krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 12.05.2020. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

I. G., sa JMBG: xxxxxxxxxxxx, od oca I. i majke M., rođene A., rođen xx.xx.19xx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, V. x br. x, državljanin Crne Gore, nezaposlen, oženjen, otac četvoro djece, sa završena tri razreda osnovne škole, lošeg imovnog stanja, neosudjivan,

K r i v j e

Zato što je:

Dana 14. januara 2020. godine, oko 16,00 časova, u Podgorici, na Koniku u blizini prodavnice "Start 2" svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, na djelu krađe zatečen, pa u namjeri da zadrži ukradenu stvar čija vrijednost ne prelazi iznos od 150,00 eura, pri čemu je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, upotrijebio prijetnju da će neposredno napasti na život i tijelo oštećenog mldb. J. Š., na način što je, oštećenom iz ruke istrgao mobilni telefon marke "Samsung J6" vrijednosti 82,50 eura, pa kako bi oduzeti mobilni telefon zadržao, oštećenom je zaprijetio "nemoj slučajno da si ovo prijavio policiji, jer ću te u suprotnom ubiti", nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu,

- čime je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih propisa te čl. 3, 4, 5, 13, 15, 36, 42 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 227, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, u koju kaznu mu se uračuna vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.01.2020. godine od 17,00 časova, kao dana i časa lišenja slobode, pa nadalje.

Obavezuje se okrivljeni da ovom sudu na ime troškova postupka uplati novčani iznos od 808,05 eura kao i 30,00 eura na ime paušala, te da naknadi troškove koje je sud imao angažovanjem branioca po službenoj dužnosti, o čemu će sud odlučiti naknadno posebnim rješenjem, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva Kt. br. 71/20 od 07. februara 2020. godine okrivljenom G. I., stavljeno je na teret krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Utvrdjući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državni tužilac Jelena Protić, podnijela je sudu dokaze koje je

prikupila u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi, sud je zaključio da je državni tužilac pružio dovoljno dokaza o krivici okrivljenog G. I., i da je okrivljeni u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude, učinio krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon što je u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je kao otežavajuću okolnost u okviru ličnosti cijenio činjenicu da je okrivljenom rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Km. br. 23/14 od 23.10.2013. godine zbog krivičnog djela iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika izrečena vaspitna mjera pojačan nadzor od strane zakonskog zastupnika, dok je olakšavajuće okolnosti sud okrivljenom cijenio porodične prolike, da je oženjen i otac 4 djece i njegovu raniju neosudjivanost koja je utvrđena iz Kaznene evidencije, pa je sud okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, kao u izreci presude, na osnovu čl. 51 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nalazeći da je ovakva kazna adekvatna kako krivičnom djelu tako i ličnosti okrivljenog, da će se sa njom ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odluka o troškovima postupka i paušalu, kao u izreci presude, donijeta je na osnovu čl. 226, 227 i 229 Zakonika o krivičnom postupku.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 12.05.2020. godine

SUDIJA

Goran Đuković, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba.

ZTO: Sanja Radević

DN-a: Po primjerak rješenja dostaviti:

- ODT Podgorica

- Okrivljenom G. I. dopisom u Istražni zatvor

- Braniocu okrivljenog, advokatu M. B.

-a/a

- Sudskoj praksi

Postupljeno dana: _____

Namještenik suda: _____

